
Сводка по Surat Somasi 29.09.2026

3 вопроса · 12 правок · рассылка · рус. / англ. / инд.

ДОВЕРИТЕЛЬ · KLIEN

Михаил Завьялов · MIKHAIL ZAVIALOV

гражданин РФ · Warga Negara Rusia

ДЕЛО · PERKARA

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

Pengaduan № 234/IX/2026 — Pasal 492 / 486 / 488 UU 1/2023

ЯВКА · UNDANGAN KLARIFIKASI

25.09.2026, 09:00 — в качестве свидетеля · sebagai saksi

СОСТАВЛЕНО · DISUSUN

15 сентября 2026, Бали · 15 September 2026, Bali

Конфиденциально · Rahasia. Документ подготовлен для передачи адвокату; изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами. Dokumen ini disusun untuk diserahkan kepada penasihat hukum; keadaan yang diuraikan wajib dibuktikan dengan dokumen terlampir.

Кому: Александр (координация), для передачи индонезийскому адвокату

От: Михаил Завьялов

Дата: 30.09.2026

Что это. Кантор Хукум Damar Wicaksono & Partners подготовил проект Surat Somasi (досудебная претензия) от **29.09.2026** в адрес Алексея Прокофьева. Письмо ещё **не отправлено**. Срок ответа, поставленный в самом письме, — **7 календарных дней**, то есть до **06.10.2026**.

Ниже: **три вопроса**, на которые нужен ответ до отправки, и **двенадцать правок** к тексту. Документ продублирован на английском (часть II) и индонезийском (часть III) с той же нумерацией.

ЧАСТЬ I — РУССКИЙ

1. ПОЗИЦИЯ — ПЯТЬ СТРОК, КОТОРЫЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ НИГДЕ

1.1. Акционерное соглашение от **02.06.2025** заключено между **двумя физическими лицами**. Юридических лиц в нём нет.

1.2. По **п. 4.1** средства перечислялись **Михаилу как физическому лицу**. По **п. 4.2** это **Participating Preferred Equity** — заём с участием в доле под 2% годовых. По **п. 4.3** тело инвестиции возвращается **исключительно за счёт 50% свободного кэш-потока Компании**. Фиксированной даты, личного поручительства и обязанности вернуть по первому требованию нет. **Срок возврата не наступил**.

1.3. Отдельного пункта об учреждении компании в соглашении нет. Есть оговорка внутри **п. 2.1** — пять слов «**при открытии компаний по мере необходимости**» в середине предложения о цели. Это обстоятельство, а не обязательство: ни срока, ни ответственного, ни организационной формы, ни уставного капитала, ни наименования, ни последствий неоткрытия. **Компания не создавалась**. При этом слово «Компания» используется в **пп. 3.1, 3.2, 4.3, 9.2**, а **раздела определений в соглашении нет вообще**.

1.4. **PT IMPRESS YOURSELF CORP** — **отдельное юридическое лицо** Михаила, учреждённое **до** соглашения и ведущее по своему **NIB несколько направлений**. Прокофьев в нём **ни участник, ни кредитор**. Соглашение PT не упоминает и не связывает.

1.5. Предмет соглашения по **п. 2.1** — **исключительно чистка мотоциклов**. Обязанность Михаила по **п. 6.1** — прозрачный учёт и онлайн-доступ — **исполнялась**: доступ у Инвестора был. Обязанности расходовать средства по согласованным с Инвестором статьям **нет ни в одном пункте**.

2. ТРИ ВОПРОСА — ОТВЕТ НУЖЕН ДО ОТПРАВКИ

2.1. Нужно ли это письмо вообще?

Насколько мы понимаем, сомаси перед уголовным заявлением не обязательна: подача сообщения о преступлении по **Pasal 23 UU 20/2025** ничем не обусловлена. Можем ли мы подать встречное заявление без письма? Что письмо даёт и что мы теряем за семь дней, пока идёт **penyelidikan**?

2.2. Является ли **Restorative Justice** целью плана?

Адвокат описывал четыре этапа: **Penyelidikan → Gelar Perkara → Penyidikan → Restorative Justice**.

Михаил на примирение не идёт, его цель не деньги.

При этом **п. 25** письма предлагает другой стороне «искать совместное решение по вопросу возврата средств». Предложения о медиации от следствия **не поступало** — на опросе 25.09.2026 такого вопроса не задавали. Значит этим пунктом Михаил станет **первым, кто просит о примирении**.

И отдельно: **п. 25** требует отозвать заявление и **одновременно** решить вопрос денег, а **пп. а–с** обещают уголовные заявления при отказе. При этом **пп. 10 и 11** того же письма называют такую конструкцию недопустимой, когда так поступает другая сторона. **Нужна письменная оценка: не создаёт ли это риска встречной квалификации по ст. 482/483 UU 1/2023?**

2.3. Когда и чем подаётся встречное заявление?

Нужны конкретные статьи, фигуранты и сроки. Заявление — цель; письмо — лишь подготовка к нему.

3. ДВЕНАДЦАТЬ ПРАВОВ К ТЕКСТУ

● Обязательные — без них не отправлять

3.1. П. 1 — убрать «selaku Direktur Perusahaan, mengelola dan menjalankan». Создаёт признак **ст. 488 KUHP** — присвоение имущества, которым лицо владело **в силу должности**; наказывается строже ст. 486. **Заменить:** организовывал и руководил, работу выполняла команда; основание управления — **п. 5.1 соглашения**, то есть право, данное документом.

3.2. П. 25 — убрать слово **pinjaman и слова «в PT. Impress Yourself Corp».** «Возврат заёмных средств в РТ» — одновременно признание долга и признание, что деньги были в компании. **Заменить:** средства получены Михаилом **как физическим лицом** по п. 4.1, на условиях п. 4.2, с возвратом по **п. 4.3** — за счёт 50% свободного кэш-потока.

3.3. П. 25 — убрать «искать совместное решение по вопросу возврата». Оставить одно требование: **отозвать заявление**. **Добавить:** Клиент готов к проверке финансовых документов в любое время, но **не даёт согласия** на примирение или урегулирование по существу поданного против него уголовного заявления.

3.4. ● П. 6 — убрать ссылку на книги PT IMPRESS. Это приглашение к финансовой экспертизе компании.

Транзакций около **восемисот**, часть документов утеряна, а к учётной

таблице у Михаила **четыре месяца не было доступа**. Доказывать назначение каждого платежа он не должен и не будет.

Заменить на обратное по смыслу:

- по **п. 6.1** соглашения Инвестор имел **онлайн-доступ к учёту и ко всей внутренней информации проекта**. Это его собственное условие: соглашение составлял он, Михаил правок в текст не вносил;
- **учётную таблицу завёл тоже он и ссылку прислал он**. Доступ у него был и он им пользовался — вся информация была доступна ему постоянно;
- **затем он прекратил доступ Михаила** к этой же системе и добавил вместо него других лиц, **включая Дмитрия Быкова**. Это следователь продемонстрировал Михаилу сам на опросе **25.09.2026**.

Про аудит. П. 6.1 предусматривает **ежегодный аудит сторонней компанией по выбору Совета акционеров**. Ни Компания, ни Совет акционеров никогда не создавались — механизм так и не заработал. Это плановая корпоративная процедура, **а не основание для ретроспективной проверки личных платежей**.

3.5. Пп. 3, 4 и 12 — свести в один и убрать конструкцию «средства были целевыми, только на чистку шлемов». Такого ограничения в соглашении нет, а сама конструкция создаёт рамку, под которую потом подведут **любой** платёж из восьмисот. **Заменить:** предмет соглашения по **п. 2.1** ограничен исключительно чисткой мотошлемов — **этим ограничены притязания Инвестора**; ни один пункт не обязывает Партнёра расходовать средства по согласованным с Инвестором статьям и не предусматривает отдельного или целевого счёта.

Нужные

3.6. П. 14 — убрать подпункт с («на что, по мнению Прокофьева, средства должны были пойти»). Признаёт за ним **право определять статьи расходов**, которого у него нет. Подпункты a, b, d, e оставить.

3.7. Ввести соглашение отдельным пунктом: Акционерное соглашение от **02.06.2025**, между **двумя физическими лицами**, с местом подписания. Сейчас в п. 4 «Perjanjian tersebut» появляется без введения, а даты 02.06.2025 в письме нет нигде.

3.8. Добавить пункты, которых нет: п. 4.3 (срок возврата не наступил); **пп. 3.1/3.2** (65/35 → требование 100% долей не предусмотрено ни одним пунктом); **п. 2.1** (совместная компания не создавалась); **п. 5.1; Допсоглашение № 1 от 06.06.2026;** и что **PT IMPRESS — отдельное юридическое лицо**, в котором Прокофьев ни участник, ни кредитор.

3.9. Пп. 21 и 24 — приложить элементы составов к конкретным фактам с датами и авторством; убрать условную конструкцию «если будет установлено». В пп. 19 и 23 указать **вид** доказательств (CCTV, датированные электронные сообщения, свидетели), не раскрывая содержания.

3.10. Добавить о незавершённости самого соглашения: п. 12.1 «Применимое право: [указать страну]» — не заполнено; п. 9.2 отправляет споры «в суд по месту регистрации Компании», которой не существует, —

подсудность неопределима. Соглашение не определяет ни применимого права, ни форума, а заявитель требует уголовной оценки отношений, договорная природа которых сторонами даже не доурегулирована.

3.11. Соглашение составлено Прокофьевым, Михаил правок не вносил.

Учётные таблицы — тоже его формы. Отсюда: все неясности документа — **неясности составителя.** ⚠ Правовое основание — **вопрос к юристам, а не наш вывод:** применимы ли **KUHPerdata Pasal 1349** (в случае сомнения договор толкуется против того, кто выговорил условие) и **Pasal 1342–1351.**

3.12. Формальное. Исправить п. 2 — в английской колонке стоит

индонезийский текст, дословный дубль левой колонки. Присвоить **исходящий номер.** Заменить **TERLAPOR I/II** и **PARA TERLAPOR** на **SDR.** или **PIHAK YANG DITUJU** — встречное заявление ещё не подано. «Propinsi» → «**Provinsi**».

Указать, что **7 календарных дней с даты получения** — срок на **письменный ответ**, и что отсутствие ответа приравнивается к отказу. Приложить **лист tanda terima** по каждому адресату. Подтвердить, входит ли **Oswin Sedekiel Mali** (указан автором в метаданных файла) в **Surat Kuasa Khusus** от 23.09.2026.

4. РАССЫЛКА (**TEMBUSAN**)

● Убрать двух адресатов

№	Адресат	Почему
9	Kanwil Imigrasi Bali	Письмо сообщает, что иностранец внёс 220 млн IDR в индонезийский РТ , и предлагает проверить это по книгам компании. Пока вопрос по РМА и NIB не закрыт, это обращение против самого Михаила
10	BKPM Bali	То же. Оба органа могут открыть собственное производство по его компании

Это **не отказ от линии эскалации:** в эти два органа обращаться **позже и отдельно**, по своему поводу — пребывание и деятельность Прокофьева и Быкова в Индонезии. Не смешивать со сомаси.

● Исправить одного

№ 2: Бупати Бадунга → **Bupati Gianyar**. Дело в Гианьяре: Polres Gianyar, точки в Убуде, адреса обеих сторон в Гианьяре.

● Добавить

Kompolnas (надзор за полицией), **Ombudsman RI** (представительство на Бали), **Divisi Propam Polda Bali**, и рассмотреть **Посольство РФ в Индонезии** — оба фигуранта граждане РФ. Эти адресаты дают ту же публичность и **не несут риска для Михаила:** они смотрят на действия полиции, а не на его компанию.

5. ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИГДЕ

Ни в письме, ни в заявлении, ни на опросе.

✗ Не говорить

✓ Говорить

«тестировали гипотезу», «деятельности не было»

«Направление **работало**: точки, клиенты, персонал». Около 500 клиентов и 12+ площадок — это не тест

«договор — просто бумажка»

«Договор действует, опираемся на его пункты». Обесценив документ, теряем пп. 4.3, 3.1/3.2, 5.1, 5.3/5.4, 9.2

«я ничего не делал, всё делала команда»

«**Организовывал и руководил**, работу выполняла команда» — по п. 5.1

«я должен был вернуть и предложил рассрочку»

«Предлагал урегулировать **добровольно**, хотя по п. 4.3 обязанности возврата не возникло»

«как директор компании я управлял этими средствами»

«Средства получены мной **как физическим лицом** по п. 4.1»

⚠ Про подписи. В соглашении стоят **обе подписи** — рукописные, векторные. Файл сохранён один раз, без инкрементальных обновлений, значит подписи присутствовали **в момент создания 02.06.2025**. Линия «договор не подписан» закрыта, и **использовать её не следует**: она ведёт в ничтожность, разрушающую пп. 4.3, 3.1/3.2, 5.1, 5.3/5.4, 9.2, 8.1, и превращает «срок возврата не наступил» в «должен был вернуть сразу» через **ст. 1359 KUHPerdata**.

PART II — ENGLISH

Numbering matches Part I (Russian) and Part III (Indonesian).

Subject. The law office Damar Wicaksono & Partners has prepared a draft **Surat Somasi** dated **29 September 2026** addressed to Mr. Alexey Prokofyev. The letter has **not yet been sent**. The deadline stated in the letter itself is **7 calendar days**, i.e. until **6 October 2026**.

Below: **three questions** to be answered before sending, and **twelve corrections** to the text.

1. POSITION — FIVE LINES THAT MUST NOT CHANGE ANYWHERE

1.1. The Shareholders' Agreement dated **2 June 2025** was concluded between **two natural persons**. No legal entity is a party to it.

1.2. Under **clause 4.1** the funds were transferred to **Mr. Zavialov as a natural person**. Under **clause 4.2** this is **Participating Preferred Equity** — a loan with equity participation at 2% per annum. Under **clause 4.3** the principal is repayable **solely out of 50% of the Company's free cash flow**. There is no fixed repayment date, no personal guarantee and no obligation to repay on first demand. **Repayment has not fallen due**.

1.3. There is **no clause in the Agreement establishing an obligation to incorporate a company**. There is only a qualifier inside **clause 2.1** —

the words "**upon the opening of companies as and when necessary**" in the middle of a sentence about the purpose of the agreement. It is a circumstance, not an obligation: no deadline, no responsible party, no corporate form, no share capital, no name, no consequence of non-formation. **The company was never created.** Meanwhile the word "Company" is used in **clauses 3.1, 3.2, 4.3 and 9.2**, yet the Agreement contains **no definitions section at all.**

1.4. PT IMPRESS YOURSELF CORP is a separate legal entity belonging to Mr. Zavialov, incorporated **before** the Agreement and conducting **several lines of business** under its own NIB. Mr. Prokofyev is **neither a shareholder nor a creditor** of it. The Agreement neither mentions nor binds the PT.

1.5. The subject matter of the Agreement under **clause 2.1** is **exclusively the cleaning of motorcycle helmets.** Mr. Zavialov's obligation under **clause 6.1** — transparent accounting and online access — **was performed:** the Investor had that access. **No clause whatsoever** obliges the Partner to spend the funds on items agreed with the Investor.

2. THREE QUESTIONS — ANSWERS NEEDED BEFORE SENDING

2.1. Is this letter needed at all?

As we understand it, a somasi is not required before a criminal report: filing a report under **Pasal 23 UU 20/2025** is not conditional on anything. Can the counter-report be filed without the letter? What does the letter achieve, and what is lost during the seven days while the **penyelidikan** is ongoing?

2.2. Is Restorative Justice the goal of the plan?

Counsel described four stages: **Penyelidikan → Gelar Perkara → Penyidikan → Restorative Justice**. **Mr. Zavialov is not pursuing a settlement; his objective is not money.**

Yet **point 25** of the letter invites the other side to "seek a mutually agreed solution concerning the repayment of the funds". **No offer of mediation has come from the investigators** — the question was not put at the examination on 25 September 2026. This point would therefore make Mr. Zavialov **the first party to ask for a settlement.**

Separately: **point 25** demands withdrawal of the police report **and, in the same sentence**, a resolution of the money issue, while **points a–c** promise criminal reports if they refuse. **Points 10 and 11** of the same letter describe exactly this construction as improper when the other side does it. **A written assessment is required: does this create a risk of a counter-qualification under Articles 482/483 of Law No. 1 of 2023?**

2.3. When and how is the counter-report filed?

We need the specific articles, the named parties and the timeline. The report is the objective; the letter is only preparation for it.

3. TWELVE CORRECTIONS TO THE TEXT

● Mandatory — do not send without them

3.1. Point 1 — remove "selaku Direktur Perusahaan, mengelola dan menjalankan". This creates the element of **Article 488 of the Criminal Code** — embezzlement of property held **by virtue of office**, punished more severely than Article 486. **Replace with:** the Client organised and directed the activity, the work was carried out by a team; the basis of management is **clause 5.1 of the Agreement**, i.e. a right conferred by the document.

3.2. Point 25 — remove the word pinjaman and the words "at PT. Impress Yourself Corp". "Repayment of loan funds at the PT" is simultaneously an admission of debt and an admission that the funds were inside the company. **Replace with:** the funds were received by the Client **as a natural person** under clause 4.1, on the terms of clause 4.2, repayable under **clause 4.3** out of 50% of free cash flow.

3.3. Point 25 — remove "seek a mutually agreed solution concerning the repayment". Leave one demand: **withdrawal of the police report**. **Add:** the Client is willing to have the financial documents examined at any time, but **gives no consent** to any settlement or amicable resolution of the substance of the criminal report filed against him.

3.4. ● Point 6 — remove the reference to the books of PT IMPRESS. It is an invitation to a financial audit of the company.

There are around **eight hundred** transactions, part of the documentation is lost, and the Client **had no access to the accounting spreadsheet for four months**. He neither should nor will prove the purpose of every payment.

Replace it with the opposite proposition:

- under **clause 6.1** of the Agreement the Investor had **online access to the accounting and to all internal information of the project**. This was **his own condition**: he drafted the Agreement, and the Client made no changes to its text;

- **he also set up the accounting spreadsheet and sent the link to it**. He had that access and used it — all information was available to him at all times;

- **he then terminated the Client's access** to that same system and added other persons in his place, **including Mr. Dmitry Bykov**. The investigator demonstrated this to the Client himself at the examination on **25 September 2026**.

On the audit. Clause 6.1 provides for an **annual audit by an external firm chosen by the Board of Shareholders**. Neither the Company nor the Board of Shareholders ever came into existence, so that mechanism never became operative. It is a routine corporate procedure, **not a basis for a retrospective examination of personal payments**.

3.5. Points 3, 4 and 12 — merge into one and remove the construction "the funds were earmarked solely for the helmet-cleaning business". No such restriction exists in the Agreement, and the construction itself creates a framework into which **any** of the eight hundred payments can later be fitted. **Replace with:** the subject matter of the Agreement under **clause 2.1** is limited exclusively to the cleaning of motorcycle helmets — **and the Investor's claims are limited accordingly**; no clause obliges the Partner to spend the funds on items agreed with the Investor, and none provides for a separate or dedicated account.

Necessary

3.6. Point 14 — remove sub-paragraph c ("the purpose for which the funds should, according to Mr. Prokofyev, have been used"). It concedes him a **right to determine the items of expenditure**, which he does not have. Sub-paragraphs a, b, d and e are to be kept.

3.7. Introduce the Agreement in a dedicated point: the Shareholders' Agreement dated **2 June 2025**, between **two natural persons**, with the place of signature. At present "Perjanjian tersebut" appears in point 4 without any antecedent, and the date 2 June 2025 appears nowhere in the letter.

3.8. Add the clauses that are missing: **clause 4.3** (repayment has not fallen due); **clauses 3.1/3.2** (65/35 — a demand for 100% of the shares is provided for by no clause); **clause 2.1** (the joint company was never created); **clause 5.1**; **Addendum No. 1 dated 6 June 2026**; and that **PT IMPRESS is a separate legal entity** in which Mr. Prokofyev is neither shareholder nor creditor.

3.9. Points 21 and 24 — match the elements of the offences to concrete facts with dates and authorship; remove the conditional "if it is established". In points 19 and 23, state the **type** of evidence (CCTV, dated electronic communications, witnesses) without disclosing its content.

3.10. Add the incompleteness of the Agreement itself: clause 12.1 **"Governing law: [insert country]" is not filled in**; **clause 9.2** refers disputes to "the court at the place of registration of the Company", which does not exist — **the competent forum cannot be determined**. The Agreement determines neither the governing law nor the forum, while the complainant demands a criminal assessment of a relationship whose civil-law nature the parties never finished regulating.

3.11. The Agreement was drafted by Mr. Prokofyev; the Client made no changes to it. The accounting spreadsheets are likewise in his format. Accordingly, every ambiguity in the document is **the drafter's ambiguity**.

 The legal basis is **a question for counsel, not our conclusion**: are **KUHPerdata Pasal 1349** (in case of doubt an agreement is construed against the party who stipulated) and **Pasal 1342–1351** applicable here?

3.12. Formalities. Correct **point 2** — the English column contains Indonesian text, a verbatim duplicate of the left column. Assign an **outgoing reference number**. Replace TERLAPOR I/II and PARA TERLAPOR with SDR. or PIHAK YANG DITUJU — the counter-report has not yet been filed. Spelling "Propinsi" → "**Provinsi**". State that **7 calendar days from receipt** is the deadline for a **written reply**, and that the absence of a reply is deemed a refusal. Attach a **tanda terima sheet** for each addressee. Confirm whether **Mr. Oswin Sedekiel Mali** (named as author in the file metadata) is included in the Surat Kuasa Khusus dated 23 September 2026.

4. DISTRIBUTION LIST (**TEMBUSAN**)

● Remove two addressees

No.	Addressee	Reason
9	Kanwil Imigrasi Bali	The letter states that a foreign national placed IDR 220,000,000 into an Indonesian PT and invites verification through the company's books. While the PMA and NIB question is unresolved, this is a submission against the Client himself
10	BKPM Bali	Same. Both bodies may open their own proceedings concerning his company

This is **not an abandonment of the escalation strategy**: these two bodies are to be approached **later and separately**, on their own subject — the residence and activities of Mr. Prokofyev and Mr. Bykov in Indonesia. They must not be mixed into the somasi.

● Correct one

No. 2: Bupati Badung → **Bupati Gianyar**. The matter is in Gianyar: Polres Gianyar, the business locations in Ubud, and both parties' addresses in Gianyar.

● Add

Kompolnas (police oversight), **Ombudsman RI** (Bali representative office), **Divisi Propam Polda Bali**, and consider the **Embassy of the Russian Federation in Indonesia** — both individuals are Russian nationals. These addressees provide the same publicity and **carry no risk to the Client**: they scrutinise the conduct of the police, not his company.

5. FORMULATIONS THAT MUST NOT APPEAR ANYWHERE

✗ Do not say	✓ Say
"we were testing a hypothesis", "there was no activity"	"The business line was operating : locations, customers, staff." Around 500 customers and 12+ sites is not a test
"the agreement is just a piece of paper"	"The Agreement is in force and we rely on its clauses." Devaluing it loses clauses 4.3, 3.1/3.2, 5.1, 5.3/5.4, 9.2
"I did nothing, the team did everything"	" I organised and directed ; the work was carried out by the team" — per clause 5.1
"I had to repay and offered instalments"	"I offered to settle voluntarily , although under clause 4.3 no repayment obligation had arisen"
"as director of the company I managed those funds"	"The funds were received by me as a natural person under clause 4.1 "

⚠ **On signatures.** The Agreement bears **both signatures** — handwritten, drawn as vector strokes. The file was saved once, with no incremental updates, meaning the signatures were present **at the moment of creation on 2 June 2025**. The line "the agreement was not signed" is therefore closed, and **should not be used**: it leads to nullity, which destroys clauses 4.3, 3.1/3.2, 5.1, 5.3/5.4, 9.2 and 8.1, and converts "repayment has not fallen due" into "he had to repay immediately" via **Article 1359 KUHPerdara**.

BAGIAN III — BAHASA INDONESIA

Penomoran sama dengan Bagian I (Rusia) dan Bagian II (Inggris).

Perihal. Kantor Hukum Damar Wicaksono & Partners telah menyusun draf Surat Somasi tertanggal **29 September 2026** yang ditujukan kepada Sdr. Alexey Prokofyev. Surat tersebut **belum dikirimkan**. Tenggat yang dicantumkan dalam surat itu sendiri adalah **7 hari kalender**, yaitu sampai dengan **6 Oktober 2026**.

Berikut: **tiga pertanyaan** yang perlu dijawab sebelum surat dikirim, dan **dua belas koreksi** atas naskahnya.

1. POSISI — LIMA BUTIR YANG TIDAK BOLEH BERUBAH DI MANA PUN

1.1. Perjanjian Pemegang Saham tertanggal **2 Juni 2025** dibuat **antara dua orang pribadi**. Tidak ada badan hukum yang menjadi pihak di dalamnya.

1.2. Berdasarkan **Pasal 4.1**, dana ditransfer kepada **KLIEN selaku orang pribadi**. Berdasarkan **Pasal 4.2**, skemanya adalah **Participating Preferred Equity** — pinjaman dengan penyertaan, bunga 2% per tahun. Berdasarkan **Pasal 4.3**, pokok investasi dikembalikan **semata-mata dari 50% arus kas bebas (free cash flow) Perusahaan**. Tidak ada tanggal jatuh

tempo tetap, tidak ada jaminan pribadi, dan tidak ada kewajiban mengembalikan atas permintaan pertama. **Jatuh tempo pengembalian belum tiba.**

1.3. Tidak ada pasal dalam Perjanjian yang mewajibkan pendirian

perusahaan. Yang ada hanyalah anak kalimat di dalam **Pasal 2.1** — frasa "**apabila perusahaan didirikan sesuai kebutuhan**" di tengah kalimat mengenai tujuan perjanjian. Itu merupakan suatu keadaan, bukan kewajiban: tanpa tenggat waktu, tanpa pihak yang bertanggung jawab, tanpa bentuk badan hukum, tanpa modal dasar, tanpa nama, dan tanpa akibat hukum apabila tidak didirikan. **Perusahaan tersebut tidak pernah didirikan.** Sementara itu istilah "Perusahaan" dipakai pada **Pasal 3.1, 3.2, 4.3 dan 9.2**, padahal Perjanjian **sama sekali tidak memuat bab definisi.**

1.4. PT IMPRESS YOURSELF CORP adalah badan hukum yang terpisah milik KLIEN, didirikan **sebelum** Perjanjian dan menjalankan **beberapa bidang usaha** berdasarkan NIB miliknya sendiri. Sdr. Prokofyev **bukan pemegang saham dan bukan kreditur** PT tersebut. Perjanjian tidak menyebut maupun mengikat PT.

1.5. Objek Perjanjian menurut Pasal 2.1 adalah khusus pencucian helm sepeda motor. Kewajiban KLIEN menurut **Pasal 6.1** — pembukuan yang transparan dan akses daring — **telah dilaksanakan:** Investor memiliki akses tersebut. **Tidak ada satu pasal pun** yang mewajibkan Mitra membelanjakan dana sesuai pos-pos yang disetujui Investor.

2. TIGA PERTANYAAN — DIJAWAB SEBELUM SURAT DIKIRIM

2.1. Apakah surat ini memang diperlukan?

Sepanjang pemahaman kami, somasi tidak diwajibkan sebelum pengajuan laporan pidana: penyampaian laporan berdasarkan **Pasal 23 UU No. 20 Tahun 2025** tidak digantungkan pada syarat apa pun. Dapatkah laporan balik diajukan tanpa surat ini? Apa yang kita peroleh dari surat ini, dan apa yang kita kehilangan selama tujuh hari sementara **penyelidikan** berjalan?

2.2. Apakah **Keadilan Restoratif** merupakan tujuan dari rencana penanganan perkara ini?

Kuasa hukum menguraikan empat tahap: **Penyelidikan → Gelar Perkara → Penyidikan → Restorative Justice**. **KLIEN tidak menempuh jalur perdamaian; tujuannya bukan uang.**

Namun **Poin 25** surat justru mengajak pihak lawan untuk "mencari solusi bersama atas permasalahan pengembalian dana". **Belum ada tawaran mediasi dari penyidik** — pertanyaan tersebut tidak diajukan pada pemeriksaan tanggal 25 September 2026. Dengan demikian poin ini menjadikan KLIEN **pihak pertama yang meminta perdamaian.**

Secara terpisah: **Poin 25** menuntut pencabutan laporan polisi **sekaligus** penyelesaian persoalan uang, sedangkan **huruf a–c** menjanjikan pelaporan pidana apabila ditolak. Padahal **Poin 10 dan 11** dalam surat yang sama menyatakan konstruksi semacam itu tidak patut apabila dilakukan pihak lawan.

Diperlukan pendapat hukum tertulis: apakah hal ini menimbulkan risiko kualifikasi balik berdasarkan Pasal 482/483 UU No. 1 Tahun 2023?

2.3. Kapan dan dengan apa laporan balik diajukan?

Diperlukan pasal-pasal yang konkret, para pihak yang dilaporkan, dan jadwal.

Laporan adalah tujuannya; surat ini hanya persiapan menuju ke sana.

3. DUA BELAS KOREKSI ATAS NASKAH

● Wajib — jangan dikirim tanpa koreksi ini

3.1. Poin 1 — hapus frasa "selaku Direktur Perusahaan, mengelola dan menjalankan". Frasa ini membentuk unsur **Pasal 488 KUHP** — penggelapan atas barang yang dikuasai **karena jabatan**, yang diancam lebih berat daripada Pasal 486. **Diganti menjadi: KLIEN mengorganisasi dan memimpin** kegiatan usaha, pekerjaan dilaksanakan oleh tim; dasar kewenangan pengelolaan adalah **Pasal 5.1 Perjanjian**, yaitu hak yang diberikan oleh dokumen itu sendiri.

3.2. Poin 25 — hapus kata pinjaman dan frasa "di PT. Impress Yourself Corp". Rumusan "pengembalian dana pinjaman di PT" sekaligus merupakan pengakuan utang dan pengakuan bahwa dana berada di dalam perusahaan. **Diganti menjadi:** dana diterima KLIEN **selaku orang pribadi** berdasarkan Pasal 4.1, dengan skema Pasal 4.2, dan pengembalian menurut **Pasal 4.3** — dari 50% arus kas bebas.

3.3. Poin 25 — hapus "mencari Solusi Bersama atas permasalahan pengembalian dana". Sisakan satu tuntutan: **pencabutan laporan polisi. Ditambahkan:** KLIEN **bersedia** dilakukan pemeriksaan atas dokumen keuangan kapan saja, namun **tidak memberikan persetujuan** atas perdamaian maupun penyelesaian atas pokok laporan pidana yang diajukan terhadapnya.

3.4. ● Poin 6 — hapus rujukan kepada pembukuan PT IMPRESS. Rumusan itu merupakan undangan untuk dilakukan audit keuangan terhadap perusahaan. Jumlah transaksi sekitar **delapan ratus**, sebagian dokumen telah hilang, dan KLIEN **selama empat bulan tidak memiliki akses** ke tabel pembukuan. KLIEN tidak seharusnya dan tidak akan membuktikan peruntukan setiap transaksi.

Diganti dengan dalil yang sebaliknya:

- berdasarkan **Pasal 6.1 Perjanjian**, Investor memiliki **akses daring terhadap pembukuan dan terhadap seluruh informasi internal proyek**. Ini merupakan **syarat yang ia tentukan sendiri**: Perjanjian disusun olehnya, dan KLIEN tidak melakukan perubahan apa pun atas naskahnya;
- **tabel pembukuan pun dibuat olehnya, dan tautannya ia kirimkan sendiri.** Ia memiliki akses tersebut dan menggunakannya — seluruh informasi tersedia baginya setiap saat;
- **selanjutnya ia mencabut akses KLIEN** atas sistem yang sama dan menambahkan pihak lain sebagai gantinya, **termasuk SDR. Dmitry Bykov.**

Hal ini ditunjukkan sendiri oleh penyidik kepada KLIEN pada pemeriksaan tanggal **25 September 2026**.

Mengenai audit. Pasal 6.1 mengatur **audit tahunan oleh kantor akuntan pihak ketiga yang dipilih oleh Rapat/Dewan Pemegang Saham**. Baik Perusahaan maupun Dewan Pemegang Saham tidak pernah terbentuk, sehingga mekanisme tersebut tidak pernah berjalan. Itu merupakan prosedur korporasi rutin, **bukan dasar untuk pemeriksaan retrospektif atas transaksi pribadi KLIEN**.

3.5. Poin 3, 4 dan 12 — digabung menjadi satu, dan konstruksi "dana khusus diperuntukkan hanya bagi usaha pencucian helm" dihapus. Pembatasan semacam itu tidak ada dalam Perjanjian, dan konstruksi tersebut justru menciptakan kerangka yang di kemudian hari dapat dikenakan pada **setiap** transaksi dari delapan ratus transaksi itu. **Diganti menjadi:** objek Perjanjian menurut **Pasal 2.1** terbatas khusus pada pencucian helm sepeda motor — **dan dengan demikian tuntutan Investor pun terbatas pada objek itu**; tidak ada pasal yang mewajibkan Mitra membelanjakan dana sesuai pos yang disetujui Investor, dan tidak ada ketentuan mengenai rekening khusus maupun rekening penampungan.

Diperlukan

3.6. Poin 14 — hapus huruf c ("tujuan penggunaan dana yang menurut Sdr. Alexey Prokofyev seharusnya dilakukan"). Rumusan itu mengakui adanya **hak Investor untuk menentukan pos pengeluaran**, yang tidak dimilikinya. Huruf a, b, d dan e tetap dipertahankan.

3.7. Perkenalkan Perjanjian dalam poin tersendiri: Perjanjian Pemegang Saham tertanggal **2 Juni 2025**, dibuat **antara dua orang pribadi**, beserta tempat penandatanganan. Saat ini istilah "Perjanjian tersebut" muncul pada Poin 4 tanpa didahului penyebutan, dan tanggal 2 Juni 2025 tidak tercantum di mana pun dalam surat.

3.8. Tambahkan pasal-pasal yang belum disebut: Pasal 4.3 (jatuh tempo pengembalian belum tiba); **Pasal 3.1/3.2** (65%/35% — tuntutan penyerahan 100% saham tidak diatur dalam pasal mana pun); **Pasal 2.1** (perusahaan bersama tidak pernah didirikan); **Pasal 5.1; Addendum No. 1 tertanggal 6 Juni 2026**; serta bahwa **PT IMPRESS adalah badan hukum yang terpisah**, yang di dalamnya Sdr. Prokofyev bukan pemegang saham maupun kreditur.

3.9. Poin 21 dan 24 — hubungkan unsur-unsur tindak pidana dengan fakta yang konkret, lengkap dengan tanggal dan pelakunya; hapus konstruksi bersyarat "apabila terbukti". Pada Poin 19 dan 23, sebutkan **jenis** alat bukti (rekaman CCTV, komunikasi elektronik bertanggal, keterangan saksi) tanpa mengungkapkan isinya.

3.10. Tambahkan mengenai belum lengkapnya Perjanjian itu sendiri: Pasal 12.1 "Hukum yang berlaku: [sebutkan negara]" tidak diisi; Pasal 9.2 menunjuk sengketa "ke pengadilan di tempat kedudukan Perusahaan", sedangkan Perusahaan tersebut tidak pernah ada — **kompetensi pengadilan tidak dapat ditentukan**. Perjanjian tidak menentukan hukum yang berlaku maupun forum penyelesaian sengketa, sementara Pelapor menuntut

penilaian pidana atas hubungan yang sifat keperdataannya bahkan belum selesai diatur oleh para pihak.

3.11. Perjanjian disusun oleh Sdr. Prokofyev; KLIEN tidak melakukan perubahan apa pun atasnya. Tabel pembukuan pun dibuat menurut formatnya. Dengan demikian, setiap ketidakjelasan dalam dokumen merupakan **ketidakjelasan pihak penyusun.** ⚠ Dasar hukumnya merupakan **pertanyaan kepada kuasa hukum, bukan kesimpulan kami:** apakah **Pasal 1349 KUHP**erdata (dalam hal keraguan, perjanjian ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikan sesuatu) dan **Pasal 1342–1351** dapat diterapkan di sini?

3.12. Hal-hal formal. Perbaiki **Poin 2** — kolom bahasa Inggris memuat teks bahasa Indonesia, duplikasi harfiah dari kolom kiri. Berikan **nomor surat**. Ganti **TERLAPOR I/II** dan **PARA TERLAPOR** menjadi **SDR**. atau **PIHAK YANG DITUJU** — laporan balik belum diajukan. Ejaan "Propinsi" → **"Provinsi"**. Tegaskan bahwa **7 hari kalender sejak surat diterima** merupakan tenggat untuk **jawaban tertulis**, dan tidak adanya jawaban dianggap sebagai penolakan. Lampirkan **lembar tanda terima** untuk setiap penerima. Mohon dikonfirmasi apakah **Sdr. Oswin Sedekiel Mali** (tercatat sebagai penyusun dokumen pada metadata berkas) termasuk dalam **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 23 September 2026.

4. TEMBUSAN

● Dihapus — dua instansi

No.	Instansi	Alasan
9	Kanwil Imigrasi Bali	Surat menyatakan bahwa seorang WNA menempatkan dana Rp220.000.000,- ke dalam sebuah PT Indonesia dan mengajak pemeriksaan melalui pembukuan perusahaan. Selama persoalan PMA dan NIB belum selesai, hal ini justru merugikan KLIEN sendiri
10	BKPM Bali	Sama. Kedua instansi dapat membuka pemeriksaan tersendiri terhadap perusahaan KLIEN

Ini **bukan berarti meninggalkan strategi eskalasi**: kedua instansi tersebut akan dihubungi **kemudian dan secara terpisah**, mengenai pokok yang berbeda, yaitu keberadaan dan kegiatan Sdr. Prokofyev dan Sdr. Bykov di Indonesia. Keduanya tidak boleh dicampur ke dalam somasi ini.

● Diperbaiki — satu instansi

No. 2: Bupati Badung → **Bupati Gianyar**. Perkara berada di Kabupaten Gianyar: Polres Gianyar, lokasi usaha di Ubud, dan alamat kedua belah pihak di Gianyar.

● Ditambahkan

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bali, **Divisi Propam Polda Bali**, serta dipertimbangkan **Kedutaan Besar Federasi Rusia di Republik Indonesia** — kedua orang yang bersangkutan adalah warga negara Rusia. Para penerima ini memberikan

publisitas yang sama dan **tidak menimbulkan risiko bagi KLIEN**: mereka mengawasi tindakan kepolisian, bukan perusahaan KLIEN.